

AHMED ABBAS MOHAMED HASSAN MABROUK

lwn

MARIAM PERWANA BASHAR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, Y.A.A Dato' Haji Yusof bin Musa (Pengerusi), Y.A Prof. Adjung Dato' Dr. Haji Mohd Na'im bin Hj. Mokhtar (Panel), Y.A Tuan Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Panel), Pada 29hb. November 2017 Bersamaan 10 Rabiulawal 1439H]

Kes mal (Semakan) No. 10000-099-0072-2017

[Permohonan Melanjutkan Tempoh Failkan Semakan]

Peguan Pemohon: Tiada

Peguan Responden: Tiada

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Kes ini adalah permohonan mendapatkan suatu perintah kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa menfailkan semakan yang difailkan oleh Pemohon terhadap arahan/perintah YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 13/2/2017 berkenaan penggantungan pendengaran kes Ubah Perintah Hak Jagaan dalam kes no. 10300-026-0475-2015.

[2] Dalam permohonan ini, Pemohon memohon kepada Mahkamah sebagaimana berikut;

- i. Bahawa Pemohon diberikan kebenaran bagi melanjutkan tempoh masa bagi menfailkan Semakan yang sepatutnya difailkan pada dan/atau sebelum 13 Mac 2017;
- ii. Pihak Pemohon diberikan kebebasan untuk menfailkan Semakan di Mahkamah Rayuan Syariah di Shah Alam, Selangor dalam masa/tempoh 30 hari selepas dari tarikh keputusan.

Fakta Kes

[3] Pemohon telah menfailkan satu tuntutan di Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor berhubung kes Ubah Perintah Hak Jagaan dalam kes no.10300-026-0475-2015. Pemohon juga telah menfailkan permohonan interim dalam kes no. 10300-038-0480-2015 dan perintah telah diperolehi pada 14 April 2016.

[4] Semasa prosiding kes induk hak jagaan no.10300-026-0475-2015 pada 13/2/2017, Peguam Pemohon telah memohon kepada YA Hakim Mahkamah Tinggi untuk mengangguhkan pendengaran kes tersebut atas alasan Pemohon belum menjelaskan bayaran guaman bagi kes no. 10300-038-0480-2015. Atas permohonan Peguam Pemohon tersebut, YA Hakim Mahkamah Tinggi telah membenarkan dan memutuskan kes no.10300-026-0475-2015 ditangguhkan prosiding sehingga bayaran guaman bagi kes no. 10300-038-0480-2015 diselesaikan oleh Pemohon.

[5] Memandangkan kes tersebut telah lama selesai iaitu melebihi tempoh 30 hari dari tarikh perintah diberikan, maka pada 18/7/2017 Pemohon telah menfailkan permohonan kebenaran untuk melanjutkan tempoh masa menfailkan semakan. Alasan yang diberikan oleh Pemohon adalah kerana beliau orang awam yang tidak mengetahui tentang prosedur mahkamah dalam menfailkan semakan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[6] Bagi permohonan seperti ini, undang-undang menyatakan melalui Arahan Amalan No.7 Tahun 2014, semakan dibenarkan walaupun melebihi tempoh masa yang dibenarkan jika dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi. Arahan Amalan No.7 Tahun 2014 menyatakan sebagaimana berikut:-

Permohonan Semakan hendaklah dibuat dalam tempoh 30 hari dari tarikh keputusan kecuali dibenarkan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

[7] Pemohon dalam hujahnya menyatakan bahawa perlanjutan masa menfailkan semakan perlu dibenarkan oleh kerana kekhilafanYA Hakim Mahkamah Tinggi apabila menangguhkan kes induk hak jagaan (kes no.10300-026-0475-2015) sehingga Pemohon selesai menjelaskan kos guaman bagi kes interim (kes no.10300-026-0475-2015).

[8] Kami juga merujuk kepada peruntukan seksyen 238 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 yang memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk memutuskan permohonan pihak-pihak demi keadilan

pihak-pihak yang terlibat untuk melanjutkan atau memendekkan tempoh adalah turut dirujuk. Seksyen 238 memperuntukkan sebagaimana berikut-

238 (1) Mahkamah boleh, atas apa-apa terma yang difikirkannya adil, melalui perintah, melanjutkan atau memendekkan tempoh yang dalamnya seseorang dikehendaki atau dibenarkan oleh Akta ini atau oleh mana-mana penghakiman, perintah atau arahan untuk melakukan apa-apa perbuatan dalam mana-mana prosiding.

(2) Mahkamah boleh melanjutkan apa-apa tempoh yang disebut dalam subseksyen (1) walaupun permohonan untuk mendapatkan pelanjutan itu tidak dibuat sehingga selepas habis tempoh itu.

[9] Peruntukkan seksyen 238 di atas adalah suatu peruntukkan yang memberi kuasa budi bicara kepada Mahkamah untuk melanjutkan sesuatu tempoh dan dalam kes ini adalah untuk melanjutkan tempoh pemfailan semakan yang telah tamat.

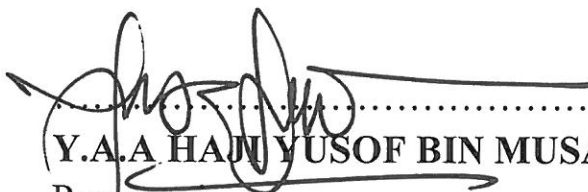
[10] Berdasarkan dapatan di atas dan alasan Pemohon bahawa beliau orang awam serta berwarga negara Egypt yang tidak mengetahui tentang prosedur mahkamah maka adalah wajar permohonan ini dibenarkan.

KEPUTUSAN

SETELAH meneliti Permohonan, Afidavit dan Hujah Pemohon, maka adalah dengan ini Kami sebulat suara membuat arahan seperti berikut:-

1. Permohonan melanjutkan tempoh menfailkan semakan Pemohon **DIBENARKAN**;
2. Pemohon hendaklah menfailkan Permohonan Semakan dalam tempoh 30 hari dari hari ini.

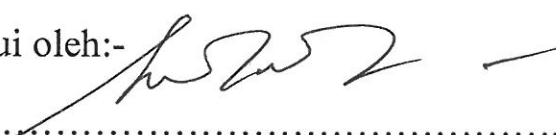
Dibaca dan ditandatangani oleh:-

.....
1. 
Y.A.A HAN YUSOF BIN MUSA
Rengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
2. 
Y.A PROF. ADJUNG DATO' DR. HJ. MOHD NA'IM BIN HJ. MOKHTAR
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh:-

.....
3. 
YA TUAN HJ. AMRAN BIN MAT ZAIN
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor